阳江高新区广东广青金属科技有限公司

“10·4” 铲车伤害一般事故调查报告

2017年10月4日2时40分，在广东广青金属科技有限公司镍铁厂湿矿大棚1号仓发生一起铲车碰撞1名矿泥运输车司机，导致1人受伤经抢救无效死亡的一般事故，直接经济损失110万元。

根据《阳江市人民政府办公室关于委托阳江高新区管委会组织开展阳江高新区广东广青金属科技有限公司“10·4”铲车碰撞致人死亡安全事故调查工作的通知》(阳府办函〔2017〕447号)，区管委会依法成立了阳江高新区广东广青金属科技有限公司“10·4”一般事故调查组（以下简称事故调查组），由区安全监管局牵头，区党政办、区监察局、高新公安分局、区综合行政执法局、区规划建设和交通局、区总工会、港口工业园派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故

发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进安全生产工作的措施建议。

调查认定，**广东广青金属科技有限公司“10·4” 铲车伤害一般事故是一起生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）相关事故责任企业概况。

1.广东广青金属科技有限公司（以下简称广青科技公司）成立于2010年3月24日，由两家全国500强国有大型企业广东省广新控股集团和大型民营企业浙江青山控股集团共同投资成立，总投资19.95亿元，法定代表人2017年5月19日前为何丛珍，后变换为林夏苗。广青科技公司设置有安全生产委员会机构及公司安环部负责安全生产管理。

2.阳江市吉瑞物流有限公司（以下简称吉瑞物流公司）成立于2011年11月1日，公司法定代表人为陈贤进，注册资金1000万元，经营范围为水陆货物运输代理；仓储（不含危险品）、搬运、装卸服务（不含港口许可经营项目）；物流信息服务；运输信息咨询。包括1个3000吨级散货装卸泊位、2个4000吨驳船装卸泊位，1个5万吨级散货过驳锚地。吉瑞物流公司现有人员63人，其中管理人员17人，未按规定成立安全生产组织领导机构，未依法取得道路货物运输经营许可。

因生产需要，广青科技公司自2013年开始，将到达阳江港

口码头的货物（散装镍矿、铁矿）委托吉瑞物流公司进行承运，起运点为阳江市保丰港务有限公司、阳江良港码头有限公司、广东省阳江港港务股份有限公司前沿作业区，卸货点为广青科技公司厂区内指定堆场。两方签有《公路货物运输合同》（一年一签）和《汽车运输安全管理协议》。

（二）行业部门监管情况。

1.企业属地安全监管情况：区管委会综合监督管理部门根据《安全生产法》制定了2017年度监督检查计划和上级部门开展的专项检查，分别于2017年1月24日、7月10日、7月21日、8月10日和8月22日对广青科技公司依法落实监督检查，并根据2017年度监督检查计划于2017年4月12日对吉瑞物流公司落实综合监督检查。

2.吉瑞物流公司有关行业部门安全监管情况：

（1）阳江市港航管理局2013年发现吉瑞物流公司存在有未依法经营行为，并告知阳江市交通运输局综合行政执法局；2017年6月2日再次将吉瑞物流公司未依法经营行为告知阳江市交通运输局综合行政执法局。

（2）阳江市交通运输局综合行政执法局2013年对吉瑞物流公司实施过行政处罚，罚款3万元；2017年6月21日对吉瑞物流公司有关非法经营行为下达责令改正通知书，责令吉瑞物流公司于2017年6月27前整改完毕。

据调查，大检查期间，对吉瑞物流公司负有直接监管职责的

市交通运输局的下（直）属单位阳江市港航管理局、阳江市交通运输局综合行政执法局和阳江市交通管理总所等单位，都未按照市安委会大检查实施方案对吉瑞物流公司进行过现场检查。

（三）人员伤亡及经济损失。

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为110万元。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故经过及应急救援情况。

2017年10月4日，吉瑞物流公司按照广青科技公司镍铁厂的镍矿转运计划，从保丰码头转运“230号”镍矿到广青科技公司镍铁厂湿矿仓1号仓西边湿矿堆场。吉瑞物流公司运输货车将镍矿运到堆场卸车后，再由广青科技公司镍铁厂车队负责集中堆放。2时40分左右，吉瑞物流公司驾驶员蒋纯祥驾驶后八轮货车（车牌号码：赣F87685）将镍矿在广青科技公司镍铁厂湿矿场卸车后，将货车向前开了一小段距离停下。此时负责将该车镍矿用铲车进行堆放的广青科技公司镍铁厂车队驾驶员肖启，看见蒋纯祥下车到货车后箱查看卸泥情况，就停车等待蒋纯祥上车，但不久肖启又看见蒋纯祥下车，只好等到蒋纯祥再次上车后才开动铲车倒车。不料，肖启在进行铲车倒车时，铲车突然碰撞到货车后尾箱，听到惨叫声，感觉到撞到人了。原来货车司机蒋纯祥第三次下车，钻入货车尾箱板与货车车箱之间查看卸矿情况，铲车碰

撞货车尾箱板，厚重的尾箱板受到冲击，就直接撞击蒋纯祥，导致蒋纯祥受伤倒地。肖启慌忙将铲车停下来，忙叫旁边作业的广青科技公司镍铁厂车队勾车司机林进光打电话求救，林进光马上打 120，并打电话向车队班长秦庆贺报告，秦庆贺忙向镍铁厂厂长报告，镍铁厂厂长马上通知公司安环部和公司有关领导。3 时 10 分救护车到达事故现场，医务人员立即进行抢救，伤者因伤重经抢救无效死亡。

（二）事故善后处理情况。

事故发生后，阳江高新区党委、管委会高度重视，马上成立了事故处置领导小组。阳江高新区党委书记林进球、区管委会主任傅光焱分别作出事故处置工作部署，要求全力做好伤者抢救工作、妥善做好事故处理及家属安抚等善后工作，并吸取事故教训，举一反三，加强特别防护期间安全生产监管工作，防止类似事故发生。区党委委员、高新公安分局局长李档立即带领安监、公安等部门人员赶赴现场指挥事故应急处置，并督促广青科技公司和吉瑞物流公司全力做好事故处置工作。2017 年 10 月 7 日，吉瑞物流公司与死者家属签署了赔偿协议书，死者遗体已按死者家属意愿进行了火化。善后工作处理妥善，死者家属情绪稳定，无因事故而产生社会不稳定因素。

三、事故原因

（一）事故直接原因。

经调查认定，事故的直接原因是：**吉瑞物流公司货车驾驶员**

蒋纯祥违反广青科技公司镍铁厂湿矿场区域车辆作业安全管理制度[①]，擅自下车作业，被铲车倒车时撞倒伤重致死。同时，广青科技公司镍铁厂车队甲班铲车司机肖启违反现场车辆作业制度，未遵守“作业车辆之间必须保持较远距离”的规定，也是导致事故发生的直接原因。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.吉瑞物流公司。

（1）安全生产管理机制不健全。吉瑞物流公司未按规定建立安全生产“一岗双责”责任体系，未按规定成立安全生产组织领导机构[②]，未建立安全生产工作档案，安全生产责任建设工作落后。

（2）安全生产教育培训不足。吉瑞物流公司未建立健全安全生产培训制度，未严格落实员工安全生产三级教育培训，未组织公司货车驾驶人员培训学习有关作业场所的安全管理制度，尤其是广青科技公司镍铁厂湿矿场区域车辆作业安全管理制度，未有效提高公司从业人员安全生产警惕性和防范意识。

（3）非法从事道路货物运输经营。吉瑞物流公司未依法取

---

①广青科技公司《镍铁厂湿矿场、配料方库生产区域车辆作业安全管理制度》（文件篇号：NT-AQ-ZD06）：“12.作业车辆之间必须保持较远距离，车辆行驶最快速度禁止超5公里……13.湿矿场及配料工作车辆暂时不作业车辆必须指定位置停放。……16.禁止所有非工作车辆（摩托、单车等）进入湿矿场以及配料车间。以及禁止湿矿内所有作业车辆（货车、铲车等）司机下车作业。”

②《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）：“二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。”

得《道路运输经营许可证》，而从2013年开始非法承包广青科技公司镍矿、铁矿转运项目。

（4）管理层安全生产意识薄弱。吉瑞物流公司主要负责人和有关安全生产管理人员均未参加市有关交通运输部门组织的安全生产培训学习，不具备本单位所从事的道路货物运输经营活动的管理能力[①]。

2.广青科技公司。

（1）外包项目准入关口把关不严。广青科技公司从2013年开始，违反《安全生产法》第四十六条[②]第一款的规定，将公司镍矿、铁矿运输项目委托未取得道路运输经营许可的吉瑞物流公司承运，未严格落实对外包单位吉瑞物流公司的安全资质审查。

（2）对外包单位安全管理不到位。广青科技公司未依照《安全生产法》第四十六条第二款的规定对外包单位吉瑞物流公司定期进行安全检查，缺乏有效监督检查。

（3）安全生产“一岗双责”体系建设工作不力。广青科技

---

①《安全生产法》第二十四条：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。”

②《安全生产法》第四十六条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

公司年度绩效考核工作对管理层业绩的考核，未将管理层的安全生产工作纳入考核内容，未听取公司安全管理部门对公司所有部门进行年度绩效考核的意见。《广东广青金属科技有限公司安全管理考核方法》（广青安环字〔2016〕1号）未将公司所有领导班子成员分管范围内的安全生产工作所承担的相应职责纳入考核内容，导致未及时发现公司物流部门将镍矿、铁矿运输项目委托给无资质公司承包的非法行为，广青科技公司安全生产“一岗双责”责任体系建设不全面。

3.阳江市港航管理局。

阳江市港航管理局作为对阳江港负责具体实施行政管理的部门，未按照《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》（国发〔2015〕62号）的有关规定，未对已取得营业执照的吉瑞物流公司落实安全生产监督管理职责，未督促吉瑞物流公司建立健全安全生产“一岗双责”责任体系，对吉瑞物流公司监督检查力度不足。

4.阳江市交通运输局综合行政执法局。

阳江市交通运输局综合行政执法局负责实施阳江高新区辖区交通运输的监督检查，未及时发现吉瑞物流公司长期存在非法从事货物运输行为，未及时查处吉瑞物流公司非法行为，安全生产“打非治违”力度不足。

5.阳江市交通管理总所。

阳江市交通管理总所受委托负责阳江高新区辖区交通运输

审批道路客货运输许可和行业主管部门，未按照国发〔2015〕62号文件有关要求，未及时发现吉瑞物流公司长期存在非法从事货物运输行为，安全生产事故隐患监督检查工作不力。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员（1人）。

蒋纯祥，吉瑞物流公司货车司机，违反广青科技公司镍铁厂湿矿场区域车辆作业安全管理制度，擅自下车作业，直接导致事故的发生。因在事故中死亡，免于追究其有关责任。

（二）建议给予行政处罚单位（2个）。

1.吉瑞物流公司，安全生产管理机制不健全，安全生产教育培训不足，非法从事道路货物运输经营，管理层安全生产意识薄弱，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条、第二十五和第四十一条等有关规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第（一）款、第一百零九条第（一）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第（四）项的规定，结合《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第31号）第十五条第一款第（七）项的规定和市安委会大检查工作要求的自由裁量标准，建议对吉瑞物流公司依法从重处罚。同时，建议由阳江市交通运输局综合行政执法局根据《道路运输条例》有关规定，依法对吉瑞物流公司非法从事道路货物运输经营行为

进行查处。

2.广青科技公司，外包项目准入关口把关不严，对外包单位安全管理不到位，安全生产“一岗双责”体系建设工作不力，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十六条等有关规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第（一）款、第一百零九条第（一）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第（四）项的规定，结合《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第31号）第十五条第一款第（七）项的规定和市安委会大检查工作要求的自由裁量标准，建议依法对广青科技公司从重处罚。

（三）建议给予行政处罚人员（2人）。

1.陈贤进，吉瑞物流公司法定代表人、总经理、主要负责人，负责公司全面工作，违反了《安全生产法》第十八条、第二十四条有关规定，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未建立健全本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，建议由阳江市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对陈贤进处上一年年收入百分之三十的罚款。

2. 何丛珍，广青科技公司董事总经理，主管公司与生产性相关的经营管理工作（包括与生产经营直接相关的人事和工程事项），负责整体生产安全经营运作，为公司安全环保委员会常务副主任、协管安全环保工作，分管镍铁厂、物流部等，2017 年 5 月 19 日前为公司主要负责人，对公司物流部安全生产工作监督检查不力，未督促物流部建立健全安全生产责任制，对物流部将公司生产经营项目发包给吉瑞物流公司的违法行为缺乏监督，对事故的发生负有重要领导责任，建议由阳江市安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对何丛珍处上一年年收入百分之三十的罚款。

（四）建议由企业内部处理人员（4 人）。

1. 吉瑞物流公司（2 人）。

（1）杨国荣，吉瑞物流公司副总经理，协助陈贤进负责管理安全生产工作，违反了《安全生产法》第二十二条、第二十四条有关规定，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，安全生产履职不力，对事故的发生负有责任，建议由吉瑞物流公司按照有关管理制度及规定进行处理。

（2）范呈飞，吉瑞物流公司车队长，未落实对本车队人员安全生产培训工作，未及时组织本车队人员学习广青科技公司镍铁厂湿矿场区域车辆作业安全管理制度，对车队现场作业监管不力，对事故的发生负有责任，建议由吉瑞物流公司按照有关管理制度及规定进行处理。

2. 广青科技公司（2人）。

（1）刘伟君，广青科技公司物流部经理，未建立健全本部门安全生产责任制，未将外包单位吉瑞物流公司不具备相应资质的情况及时报告公司，与吉瑞物流公司签订委托协议时，未按要求进行作业安全技术告知，对事故的发生负有责任，建议由广青科技公司按照公司有关管理制度及规定进行处理。

（2）肖启，广青科技公司镍铁厂车队甲班铲车司机，安全意识淡薄，对现场作业危险性认识不够，对吉瑞物流公司货车司机违反作业制度未及时提出警告，同时违反公司湿矿场区域车辆作业安全管理制度，未保持作业车辆之间足够的安全距离，对事故的发生负有责任，建议由广青科技公司按照公司有关管理制度及规定进行处理。

（五）其他建议。

事故调查组建议责成阳江市港航管理局、阳江市交通运输局综合行政执法局和阳江市交通管理总所向阳江市交通运输局作出深刻检查，认真总结和吸取教训，进一步加强和改进安全生产工作。

在后续调查过程中，若发现有关单位或人员涉案的，建议由司法监察机关依据有关法律法规进行处理。

五、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，进一步健全安全生产“一岗双责”责任体系建设。

人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。安全生产红线，是行业领域需要承担的责任，是政府部门需要兑现的诺言，是生产工作需要坚守的底线，是人民群众需要获得的保障。多年来的经验教训表明，每一起生产安全事故，大多与缺乏“红线意识”有莫大的关系。无论是安全隐患的存在，还是违规违章的暴露，倘若多一分红线意识，生产安全事故发生的概率便会降低一分。安全生产责任制的健全和落实，是预防事故的基本保障。各有关部门要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，建立健全企业自我约束、持续改进的内生机制，健全安全生产“一岗双责”责任体系建设，推进企业严格落实安全生产主体责任。各企业必须要进一步严格落实《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27 号）精神，全面落实董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产共同承担领导责任，实行全员安全生产责任制度和全过程安全生产管理制度，并建立配套的考核机制，严格履职考核和责任追究，落实所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担的相应职责，确保责任制的有效落实。阳江市港航管理局要切实督促吉瑞物流公司建立健全安全生产“一岗双责”责任体系建设，相关工作情况要及时报市安委办备案。广青科技公司要进一步健全安全生产“一岗双责”责任体系建设，健全覆盖公司所有管理和操作岗位的安全生产责任考核制度，并制定对外包单位安全管理制度，加强对外包单位监督

检查力度，确保安全，相关工作情况要及时报阳江高新区安委办备案。

（二）完善协同监管机制，加大安全生产“打非治违”力度。

阳江市交通运输局要进一步明确阳江市港航管理局、阳江市交通运输局综合行政执法局和阳江市交通管理总所等单位监管职责，协调建立完善协同监管机制，切实按照国发〔2015〕62号文件要求，督促主管部门或审批部门的日常管理检查和执法部门的监督检查，对存在违法违规行为的道路货物运输市场主体强化事后监管，依法及时认定违法违规行为的种类和性质，组织有关部门依据各自职能共同参与处置，保持对非法违法生产经营建设行为高压打击力度，防止出现监管真空，相关情况要及时报市安委办备案。

（三）进一步加强企业“五落实五到位”责任体系建设。

吉瑞物流公司要认真吸取此次事故教训，切实落实安全生产主体责任，进一步强化企业内部的安全管控，加强日常生产营过程的安全管理与监督，搞好分层分级管理；严格落实以企业主要负责人（实际控制人）为核心的各级安全生产责任制，直至延伸到车间、班组、岗位、现场；要充分认识到安全生产档案是强化企业安全意识的重要措施，要落实专职人员建立健全本企业安全生产工作档案，进一步促进企业安全工作有章可循，实现安全管理的规范化；要加强安全生产培训工作，制定安全生产培训制度，尤其要针对本企业生产实际，加大对驾驶人员的安全生产教育培

训，相关工作情况要及时报送阳江市港航管理局、阳江市交通管理总所备案。

阳江高新区广青科技公司“10·4”一般事故调查组

2017年11月30日